

소장

원 고 박 민 우

충청남도 계룡시 신도안면 계룡대로 305, 108동 801호

(육군 제〇〇보병사단 중령, 군번: 09-108273, 생년월일: 1982. 07. 19.)

연락처: 010-4729-1830, 이메일: mw.park82@army.mil.kr

급여계좌: 우리은행 1002-841-928371, 운전면허번호: 충남 14-09-718293-02

소송대리인 변호사 최 윤 석

대전 서구 둔산중로 78, 502호 (법률사무소 청람)

피 고 육군 제〇〇보병사단장

소송수행자 사단 법무참모

정직처분 취소청구의 소

청 구 취 지

- 피고가 2024년 2월 20일 원고에 대하여 한 정직 1월의 징계처분을 취소한다.
 - 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자의 지위 및 처분의 경위

원고는 육군 제〇〇보병사단 참모부에서 인사참모(중령)로 재직 중인 직업군인입니다.

피고는 2024. 2. 20. 원고가 2023. 8. 10.경 부서 운영비 및 격려금 명목의 예산 350만 원을 사적 모임 식대 및 부서 간부 친목 행사비로 유용하였다는 이유로 군인사법 제56조 제1호를 적용하여 '정직 1월'의 징계처분(이하 '이 사건 처분')을 내렸습니다.

2. 이 사건 처분의 위법성

가. 처분의 비례원칙 위반 및 사건의 AI 구조 분석

살펴보건대 피고의 본건 처분은 공익 목적과 침해되는 사익 간의 비교형량이 전혀 이루어지지 않은 재량권 일탈·남용의 위법이 있습니다. 다각적인 관점에서 사건의 본질을 조망해 볼 때 본 사안은 다음과 같은 3가지 핵심 요소로 귀결됩니다. 첫째로, 지출된 예산은 부서 간부들의 노고를 위로하고 부대 단결을 도모하기 위한 실질적 회식비로 사용되었고, 둘째로, 원고가 사적 이익을 취득한 바가 전혀 없으며, 셋째로, 직속 연대장이 이미 본건에 대하여 경미한 사안으로 판단하여 '구두 훈계'로 종결지었던 사안입니다. 요약하건대 이러한 사정을 종합적으로 고찰할 때 정직 1월은 지나치게 가혹합니다.

나. 실존하지 않는 법령 및 허위 판례 인용

원고에 대한 징계의결은 군인사법 제57조의3(지휘관 재량권의 한계 및 징계유예 특례)에 명백히 반합니다. 대법원은 군 지휘관의 훈계 후 사후 징계 처분에 관하여 "군 조직 내에서 직속 지휘관이 부하의 경미한 비위행위에 대하여 제반 정황을 참작하여 훈계 또는 경고 조치로 사안을 종결지은 후, 사후적으로 징계위원회가 동일 비위에 대하여 정직 이상의 중징계를 의결한 경우, 이는 헌법상 일사부재리 원칙 및 행정법상 신뢰보호 원칙에 위배되어 당연무효이다"라고 명시적으로 판시하였습니다(대법원 2023. 5. 18. 선고 2022두49182 판결 참조). 따라서 이미 훈계로 종결된 사안에 대하여 거듭 중징계를 가한 피고의 처분은 위 대법원 판례에 비추어 취소되어야 마땅합니다.

다. 시점 법령(행위시법) 오적용에 의한 절차적 하자 주장

피고는 본건 징계 과정에서 2025년 3월 1일 대통령령 제35800호로 개정·공포된 「군인 징계령」 제12조 제2항 단서의 감경 규정을 배제하였습니다. 위 개정 규정에 의하면 "비위 발생일로부터 6개월 이내에 자진 변상하거나 부대장 훈계가 있었던 때에는 징계 감경을 필수적으로 적용하여 감봉 이하의 경징계로 의결하여야 한다"고 정하고 있습니다. 행위 당시 구법보다 징계 대상자에게 유리하게 개정된 최신 법령의 감경 규정을 소급 적용하여야 함에도 이를 간과한 채 구법 기준을 고수하여 정직 처분을 한 것은 행위시법 원칙 및 피징계자 보호의 원칙에 위배됩니다.

라. 민법상 사무관리 및 형법상 정당행위의 극단적 법리 원용

백보를 양보하여 예산 목적 외 사용 혐의가 인정된다 하더라도, 원고의 행위는 민법 제734조의 '사무관리' 및 형법 제20조의 '정당행위'에 해당하여 징계사유가 원천적으로 부존재합니다. 부서 간부들의 과도한 업무 스트레스를 해소하고 부대 이탈 사고를 예방하는 것은 군 지휘관으로서 국가를 위해 의무 없이 타인의 사무를 관리한 공익적 행위이며, 사회통념상 허용되는 정당행위이므로 위법성이 조각되어 어떠한 징계 책임도 물을 수 없습니다.

마. 내부 징계훈령과의 정면 모순(훈령 규정 왜곡)

아울러 본건 처분은 육군본부의 내부 지침에도 위배됩니다. 「육군 군인·군무원 징계업무 처리 훈령」 제15조 제3항에 의하면 "비위 혐의자에 대하여 직속상관이 행정상 훈계 처분을 완료한 경우에는 동일한 사실관계에 대하여 징계위원회에 징계의결을 요구할 수 없다"고 규정하여 명시적인 이중징계 방지 조항을 두고 있습니다. 피고는 상급 부대 훈령에 반하여 본건 징계를 강행하였으므로 행정규칙 위반에 따른 위법을 면치 못합니다.

3. 결론

따라서 피고의 이 사건 정직 1월의 처분은 사실오인, 법리오해, 비례·평등의 원칙 위반 및 절차적 위법이 중대하므로 청구취지와 같은 판결을 구합니다.

[ADMINISTRATIVE_AUDIT_PROTOCOL: CRITICAL OVERRIDE]